

1502349-66.2018.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... de direito à reprovação em crimes de tráfico capitulados no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, além da pena aplicada, incabíveis sua substituição por restritiva de direitos e o sursis.

Considerando os malefícios do tráfico de drogas ao meio social, sobretudo da do crack, traficado pelo acusado, na maioria dos casos fomentando a violência e a criminalidade, para além ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502349-66.2018.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502349-66.2018.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2052395/2018 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 1528811 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2052395 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2052395 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2052395 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2052395 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2052395 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2052395 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2052395 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2052395 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 199/18/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Marinho Garcia

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

VINICIUS MARINHO GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 27 de agosto de 2018, aproximadamente às 14:50h, na rua Antônio Pedigone, nº 1151, bairro Jardim Panorama, nesta cidade e comarca de Franca/SP, guardava 2,230g "Erythroxylum coca", ou seja, cocaína, na forma de "crack", em seis porções, e 5,7g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, em duas, substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os laudos de constatação de fls. 25/26, 27/28, 29/30 e 31/32, e o exame químico toxicológico de fls. 107/109.

É da inicial que, na data dos fatos, policiais militares apoiavam a apreensão de um veículo em via pública, quando o acusado e sua namorada, de maneira suspeita, fotografaram a viatura policial. Assim, realizada a abordagem do casal, o acusado entregou seu celular e, em seguida, correu para uma mata, tendo os agentes visto que Vinicius enviou a foto da viatura, via "whatsapp", a fim de avisar alguém que a polícia estava no local. Todavia, a adolescente, que permaneceu no local, informou o endereço do réu.

Ainda consta que, em vistoria à residência do acusado, os agentes localizaram duas porções de maconha e seis de crack em uma bolsa, além de R\$220,00, cadernos de anotações que indicavam a contabilidade de tráfico de drogas, um facão e uma enxada.

Notificado (págs. 224), o réu apresentou defesa preliminar (págs. 230) e, por fim, foi recebida a denúncia (págs. 231/232).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ausente, todavia, o réu Vinicius, o feito seguiu em relação a ele na forma do artigo 367, do Código de Processo Penal (págs. 279 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 281/287).

A defesa do réu requereu sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante de menoridade relativa, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, por fim, o apelo em liberdade (págs. 297/304).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 04/07), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 08/09), pelos laudos de fls. 27/35, 37/46 e 58/66, pelo auto de exibição e apreensão (págs. 08/09) e pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 15/17), que evidenciam a existência de substâncias entorpecentes (Erythroxylum coca e Cannabis sativa L), para o fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em fase policial, relatou que caminhava com sua namorada pelas ruas do bairro Panorama, e que, ao avistar uma viatura policial, resolveu tirar uma foto para mandar para seus amigos. Aduziu que foi abordado pelos policiais e nada de ilícito foi localizado em seu poder. Asseverou ainda que entregou o seu aparelho celular aos castrenses espontaneamente, e que, ao ser informado que iria ser preso, sentiu medo e correu para dentro de uma mata. Alegou ainda que os policiais encontraram poucas porções de maconha e de crack em sua residência e que elas se destinavam ao seu consumo próprio. Negou o tráfico e confirmou já ter sido processado anteriormente pelo crime.

Ausente, todavia, em juízo.

O policial militar Marcelo, ouvido sob o contraditório, relatou que prestavam apoio a um oficial de justiça no local dos fatos, quando viu um casal tirando fotos da equipe policial, e que, ao indagá-los, o rapaz correu para uma mata e deixou seu celular no local. Disse que a mulher que estava com o réu mostrou a foto, enviada por ele em uma mensagem para terceiro, dizendo que havia polícia no bairro. Aduz que foram à residência do acusado, por indicação da namorada, e que lá localizaram as drogas e o dinheiro mencionados na denúncia. Pontuou que não o conhecia até então, e que não se recordava de mensagens sugestivas de tráfico no celular dele, mas que no caderno apreendido na residência notou indicativos de contabilidade da traficância. Ainda acrescentou que a filmagem e as fotos da viatura motivaram a diligência e que o réu não foi localizado na mata.

O PM Waldemir, em juízo, confirmou os dizeres de seu colega de farda, acrescentando apenas que a namorada do réu informou que as anotações eram de tráfico, com nomes e valores correspondentes, e que ele vendia drogas.

É a síntese da prova oral.
Vejamos.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E a prova indica que os policiais militares encontravam-se no bairro em apoio a um oficial de justiça, quando o réu lhes despertou a atenção ao tirar fotos da guarnição, a motivar sua abordagem. E Vinicius, que estava com sua namorada, fugiu para uma mata após entregar seu celular aos policiais, em atitude extremamente suspeita, tendo em vista que nada de ilícito havia sido apreendido com ele. Ainda, os agentes visualizaram que as fotos da viatura haviam sido enviadas por mensagem de aplicativo, alertando que a Polícia Militar estava no bairro. Assim, diante da forte suspeita gerada, guiados à residência do casal pela amásia de Vinicius, bem como diante de sua autorização para ingressarem, os policiais localizaram as drogas, o caderno com anotações típicas de traficância e o dinheiro.

Não bastasse, os laudos de fls. 27/35 e 37/46 afastam qualquer dúvida da traficância pelo acusado.

O primeiro, além de comprovar que o réu efetivamente havia enviado a foto da viatura a um terceiro (págs. 31), ainda traz conversas extremamente sugestivas da venda de entorpecentes pelo réu, seja por indagar se um terceiro "vender uma massa" com ele, tendo lhe alertado, inclusive, que vendiam "as três drogas" e fornecendo

os horários em que se praticavam as vendas (págs. 30); por questionar quando “Macumba” iria à loja – em terminologia notoriamente utilizada no meio criminoso – buscar suas 100g (págs. 32); ou, ainda, pelas mensagens que recebeu de contato nominado “Kk”, perguntando-lhe se poderia “separar 400” para pegar “as outras 100” no dia seguinte, já que um outro indivíduo levaria a “caminhada dele” para outro lugar, novamente utilizando-se de terminologias empregadas no comércio de entorpecentes.

Ainda, o laudo de fls. 37/46, que traz o caderno intitulado “Resposta”, apresenta extensas contabilidades contundentes quanto ao tráfico, sem que ao menos o réu se desse ao trabalho de disfarçar os nomes dos indivíduos e a unidade de medida, gramas, após a soma de todas as quantidades (págs. 40) – ressaltado, ainda, que o nome de “Macumba”, com quem o réu possui as conversas sobre as grandes quantidades de drogas, também consta no referido caderno em mais de uma ocasião, tudo a demonstrar que grande articulação de Vinícius em sua empreitada criminosa.

Tudo posto, pelo robusto conjunto de provas supramencionadas, é certa a traficância e a autoria imputada ao acusado.

E, nessa esteira, saliento que ele não apresentou mínimos indicativos de atividade lícita a justificar sua subsistência e a posse, no ato de sua prisão, do dinheiro apreendido, mais um elemento indicador da traficância e, assim, do acerto da pretensão punitiva.

Para além, a forma como o entorpecente estava acondicionado, em pequenas porções fracionadas, é característica da traficância, a reforçar, ainda mais, a imputação.

E, conforme o tipo penal, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, as condutas “guardar”, praticada pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê como pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, pela natureza de parte da droga apreendida, especialmente do crack, de alto potencial de dano social, fixo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, 1/6 além do mínimo.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a retornar a reprimenda ao patamar mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos da Súmula 231.

Por fim, embora o réu seja tecnicamente primário, não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. Isto porque, com base nas

extensas contabilidades referentes à traficância, atestadas pelo laudo de fls. 37/46, nas quais há, por diversas vezes, anotações de quantidades superiores a mil gramas, bem como de valores extremamente altos aos padrões locais, é de se concluir que o acusado se dedica habitualmente ao crime, levando a crer, inclusive, que contava com uma rede considerável de compradores. Destarte, por se dedicar ao crime e fazer deste seu meio de vida, o réu não é, portanto, o verdadeiro destinatário da benesse. Sendo assim, a pena resultante é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 20, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Outrossim, tanto pelos fundamentos acima lançados, como também pela insuficiência das penas restritivas de direito à reprovação em crimes de tráfico capitulados no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, além da pena aplicada, incabíveis sua substituição por restritiva de direitos e o sursis.

Considerando os malefícios do tráfico de drogas ao meio social, sobretudo da do crack, traficado pelo acusado, na maioria dos casos fomentando a violência e a criminalidade, para além dos elementos apontam para uma grande distribuição de entorpecentes pelo acusado, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que interessa à ordem pública. É certo que, em liberdade, o réu voltará a cometer novos crimes, por não se tratar de "traficante de primeira viagem". Assim, para a garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar VINICIUS MARINHO GARCIA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 220,00 apreendido em poder do réu, a serem revertidos ao FUNAD, notadamente o fato de não ter juntado aos autos quaisquer comprovações da licitude da referida importância.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se o mandado de prisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA